

Hinweis / Notice

Akte: sachverstaendigengutachten-ki-vorwurf-lg-regensburg-sieglinger

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

08_reklamationsmail_sieglinger_19_11_2023.eml

Von	Hartmut Sieglinger <sieglinger@hofgemuese-sieglinger.de>
An	service@burgwald-energietechnik.de
Kopie	Sabine Kroll <kroll@hofgemuese-sieglinger.de>, Florian Sieglinger <florian.sieglinger@posteo.de>
Datum	Sun, 19 Nov 2023 08:17:42 +0100
Betreff	Erneut Wasser im Hauptstall und Fehler Wechselrichter 3 / Auftrag BE-22-418

Guten Morgen Herr Burgwald,

gestern früh hat Frau Kroll um 5:42 Uhr an vier Stellen Wasser oberhalb des Heulagers bemerkt. Zwei Stellen liegen ziemlich genau unter den westlichen Modulreihen. Wir haben 96 Rundballen aus dem Bereich gefahren. Bei 14 Ballen ist die äußere Lage bereits feucht.

Ich hänge vier Bilder an. Bild 1 und 2 sind von innen aufgenommen, Bild 3 zeigt die feuchte Schraubstelle am westlichen Dachfeld, Bild 4 den Fehler T-19 am Wechselrichter 3 von gestern Abend um 18:36 Uhr. Die Originalbilder liegen auf meinem Telefon.

Am Freitag, bevor der Regen kam, habe ich den begehbaren unteren Dachrand mit Gartenschlauch und weicher Bürste gereinigt. Ich habe nicht mit einem Hochdruckgerät gearbeitet und nicht nach oben unter die Platten gespritzt. Herr Saubacher hatte mir im Juni gesagt, dass der Traufbereich so gereinigt werden kann.

Bitte schicken Sie morgen jemanden vorbei. Wir können den Stall nicht bei jedem Regen ausräumen. Außerdem hatte Wechselrichter 3 gestern wieder T-19, obwohl im September der Sensor getauscht worden ist. Rufen Sie mich bitte vor 10 Uhr unter 0941 773114 an; ab 10:30 Uhr bin ich auf dem Großmarkt.

Mit freundlichen Grüßen

Hartmut Sieglinger
Sieglinger Hofgemüse
Sonneberg 14
93047 Regensburg
Telefon 0941 773114

Anlagen:

IMG_4187_Stall_Westseite.jpg
IMG_4189_Pfette_3.jpg
IMG_4194_Dachanker_West.jpg
IMG_4201_WR3_T19.jpg

09_antwort_stadtwerke_regensburg_02_12_2023.eml

Von	Netzdokumentation <netzdokumentation@stadtwerke-regensburg.de>
An	service@burgwald-energie technik.de
Kopie	sieglinger@hofgemuese-sieglinger.de
Datum	Sat, 02 Dec 2023 10:26:13 +0100
Betreff	Netzauskunft Anschluss Sonneberg 14 / Vorgang NR-2023-88217

Sehr geehrter Herr Saubacher,

zu Ihrer Anfrage vom 28. November 2023 teilen wir nach Auswertung des Schaltbuchs mit:

Am 8. August 2023 erfolgte zwischen 13:38 Uhr und 13:46 Uhr eine automatische Wiedereinschaltung nach einer kurzzeitigen Spannungsabweichung im Niederspannungsabschnitt SR-NO-17.

Am 21. August 2023 ist für den Anschluss Sonneberg 14 keine Schalthandlung und keine von unserem Messsystem erfasste Spannungsabweichung dokumentiert.

Am 24. August 2023 wurde zwischen 15:49 Uhr und 15:55 Uhr im Zuge einer Kabelprüfung umgeschaltet. Eine Unterbrechung von weniger als zwei Sekunden ist möglich.

Für den 18. Oktober und 11. November 2023 sind im Schaltbuch keine Netzereignisse am genannten Anschluss vermerkt. Die Auskunft bezieht sich nur auf unsere Netzaufzeichnungen und enthält keine Aussage zum Zustand der Kundenanlage oder der Wechselrichter.

Für eine weitergehende Auswertung benötigen wir die vollständigen Rohdaten mit Zeitstempel und die Zählernummer. Bitte beziehen Sie sich bei Rückfragen auf NR-2023-88217.

Mit freundlichen Grüßen

Claudia Bär
Netzdokumentation Niederspannung
Stadtwerke Regensburg Netze GmbH
Greflingerstraße 26
93055 Regensburg
Telefon 0941 601-2387

12_email_sachverstaendiger_an_kammer.eml

Von	Edmund Pfaffenberger <buero@sv-pfaffenberger.de>
An	Zivilkammer 4 <poststelle@lg-r.bayern.de>
Kopie	anetta.aufhauser@sv-pfaffenberger.de
Datum	Mon, 24 Nov 2025 16:38:07 +0100
Betreff	4 O 1287/24 - Rückfrage zu ergänzenden Unterlagen vor der Anhörung

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu dem von mir am 28. Oktober 2025 eingereichten Gutachten sind mir heute über die Geschäftsstelle die Schriftsätze beider Parteien vom 17. und 20. November 2025 angekündigt worden. Die Dateien selbst sind in meinem elektronischen Postfach noch nicht vollständig sichtbar.

Bitte teilen Sie mir mit, ob ich bereits vor einer etwaigen Terminierung schriftlich zu den folgenden Punkten Stellung nehmen soll:

1. Abgrenzung zwischen installierter Nennleistung in kWp und erzeugter Arbeit in kWh,
2. Herkunft der Eigenverbrauchskorrektur für das Kalenderjahr 2024,
3. Aussagegrenze wegen nicht durchgeführter Strangmessung,
4. Umfang der äußeren Prüfung der Dachanschlüsse,
5. technische Hilfsmittel bei Berechnung, Diagrammen und sprachlicher Schlussbearbeitung.

Die Arbeitsdateien, Zeitnotizen und Berechnungsausdrucke sind noch vorhanden. Die Fotos liegen als Originaldateien auf dem Büroserver. Eine vollständige Änderungsverfolgung der sprachlichen Schlussbearbeitung ist dagegen nicht gespeichert.

Ich bin am 22. Januar sowie am 3. und 5. Februar 2026 verfügbar. Für einen weiteren Ortstermin wären ein Elektrofachbetrieb und ein Dachdecker hinzuzuziehen; ich würde hierzu nach gerichtlicher Weisung einen Kostenvorschlag einholen.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Ing. Edmund Pfaffenberger
Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
Sachverständigenbüro Pfaffenberger
Hauptstraße 142
92637 Weiden
Telefon 0961 48172-0

17_deckungsanfrage_rechtsschutz_27_01_2026.eml

Von	"Dr. Miriam Knoblauch" <knoblauch@ksk-regensburg.de>
An	gewerbeschaden@donau-rechtsschutz.de
Kopie	Hartmut Sieglinger <sieglinger@hofgemuese-sieglinger.de>
Datum	Tue, 27 Jan 2026 15:42:11 +0100
Betreff	Deckungsanfrage RS 81-447-209 / Sieglinger gegen Burgwald Energietechnik GmbH / 4 O 1287/24

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir zeigen unter Vorlage der Vollmacht die Vertretung Ihres Versicherungsnehmers Hartmut Sieglinger an. Gegenstand des Verfahrens vor dem Landgericht Regensburg, Aktenzeichen 4 O 1287/24, sind Mängel einer betrieblich genutzten Photovoltaikanlage. Die Klage ist seit 4. Juni 2024 anhängig.

Der gerichtlich bestellte Sachverständige hat sein Gutachten am 28. Oktober 2025 vorgelegt und am 22. Januar 2026 erläutert. Zur technischen Klärung bislang nicht gemessener Modulstränge, zur Herstellerdiagnose zweier Wechselrichter und zur Öffnung dreier Dachanschlüsse liegt ein Angebot des Sachverständigenbüros Wallner über 14494,20 Euro brutto vor.

Bitte bestätigen Sie bis 6. Februar 2026, ob und in welchem Umfang die Kosten einer ergänzenden privatgutachterlichen Untersuchung vom Versicherungsschutz erfasst sind. Hilfsweise bitten wir um Mitteilung, welche Unterlagen Sie für eine Einzelfallprüfung benötigen. Das Angebot W-2026-017 und das Sitzungsprotokoll vom 22. Januar 2026 sind beigelegt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Miriam Knoblauch
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht
Knoblauch | Sperling | Krohnstetter
Theresienstraße 19, 93047 Regensburg
Telefon 0941 560821-0

Anlagen:

Angebot_W-2026-017.pdf
Sitzungsprotokoll_4_O_1287-24_22_01_2026.pdf
Vollmacht_Sieglinger.pdf

18_mandantenmail_nach_anhoerung_23_01_2026.eml

Von	Hartmut Sieglinger <sieglinger@hofgemuese-sieglinger.de>
An	"Dr. Miriam Knoblauch" <knoblauch@ksk-regensburg.de>
Datum	Fri, 23 Jan 2026 22:18:36 +0100
Betreff	4 O 1287/24 - Fragen nach dem Termin und Fotos vom Winter 2023

Sehr geehrte Frau Dr. Knoblauch,

vielen Dank für Ihren Anruf nach dem Termin. Ich habe heute Abend mit meiner Frau und meinem Sohn die Kosten und die weitere Dauer besprochen. Wir möchten vor einer Entscheidung genauer wissen, welche Untersuchung das Büro Wallner tatsächlich macht und ob unsere Rechtsschutzversicherung etwas übernimmt.

Auf dem alten Mobiltelefon habe ich noch zwölf Fotos vom 19. November 2023 gefunden. Vier davon hatte ich damals an Burgwald geschickt. Auf drei weiteren sieht man die geöffnete äußere Abdeckung von Wechselrichter 2. Mein Nachbar Johann Berghofer war dabei; wir haben keine elektrischen Teile berührt. Das Telefon zeigt als Aufnahmezeit 27. Dezember 2023 zwischen 14:11 Uhr und 14:19 Uhr. Soll ich das Telefon am Mittwoch mitbringen oder genügt ein Export der Originaldateien?

Frau Kroll hat außerdem den Ordner mit den Stromrechnungen gefunden. Bei zwei Monaten stimmt ihre handschriftliche Eigenverbrauchsanzahl nicht mit der CSV-Datei überein. Sie will das am Montag mit dem Zählerblatt vergleichen. Die 96 Heuballen stehen in der Inventurliste, aber der Abholer hat damals nur eine Sammelquittung geschrieben.

Mein Vater möchte wissen, ob er für einen weiteren Vorschuss noch einmal Geld leihen soll. Ich möchte ihn damit nicht belasten, bevor klar ist, ob die Messungen für das Gericht überhaupt verwertbar sind. Bitte sagen Sie mir offen, welche Unterlagen Sie zuerst brauchen und bis wann wir uns entscheiden müssen.

Ich bin am Mittwoch ab 13:30 Uhr in Regensburg und könnte gegen 14 Uhr bei Ihnen vorbeikommen. Rufen Sie mich bitte vorher kurz an, weil ich morgens auf dem Großmarkt bin.

Mit freundlichen Grüßen

Hartmut Sieglinger
Sieglinger Hofgemüse
Sonneberg 14
93047 Regensburg
Telefon 0941 773114

19_antwort_rechtsschutz_deckung_09_02_2026.eml

Von	Schadenteam Gewerbe <gewerbeschaden@donau-rechtsschutz.de>
An	"Dr. Miriam Knoblauch" <knoblauch@ksk-regensburg.de>
Datum	Mon, 09 Feb 2026 11:17:38 +0100
Betreff	AW: Deckungsanfrage RS 81-447-209 / Sieglinger gegen Burgwald Energietechnik GmbH / 4 O 1287/24

Sehr geehrte Frau Dr. Knoblauch,

wir kommen zurück auf Ihre Anfrage vom 27. Januar 2026 und bitten die Verzögerung zu entschuldigen, der Vorgang musste unserer Fachabteilung für Sach- und Gewerbeschäden vorgelegt werden.

Für das Verfahren vor dem Landgericht Regensburg, Aktenzeichen 4 O 1287/24, besteht Deckungsschutz im vereinbarten Umfang; die bisherigen Gerichts- und Anwaltskosten sowie der Auslagenvorschuss für den gerichtlichen Sachverständigen sind hiervon erfasst. Die Selbstbeteiligung beträgt nach dem Vertrag 500 Euro und ist bereits verrechnet.

Zu den Kosten der angefragten privatgutachterlichen Untersuchung (Angebot W-2026-017 über 14494,20 Euro brutto) können wir derzeit keine uneingeschränkte Zusage erteilen. Nach unseren Bedingungen sind Kosten eines Privatgutachtens erstattungsfähig, soweit die Begutachtung zur Wahrung der rechtlichen Interessen erforderlich ist und die Maßnahme nicht durch eine ergänzende gerichtliche Beweisaufnahme abgedeckt werden kann. Wir bitten daher um Mitteilung, ob die Kammer eine ergänzende Begutachtung durch den gerichtlichen Sachverständigen angeordnet hat oder eine solche beantragt wurde, und um Übersendung einer etwaigen gerichtlichen Verfügung hierzu.

Vorsorglich erklären wir bereits jetzt die Übernahme der Positionen 1 und 5 des Angebots (Akten- und Datensichtung sowie Mess- und Fotodokumentation, zusammen 2310 Euro netto), da diese nach Ihrer Darstellung der Vorbereitung der Anhörungsergebnisse dienen. Für die übrigen Positionen stellen wir die Entscheidung bis zum Eingang der erbetenen Unterlagen zurück.

Bitte geben Sie bei Rückfragen stets die Schadennummer RS 81-447-209 an.

Mit freundlichen Grüßen

Carola Steinbeißer
Schadenteam Gewerbe
Donau Rechtsschutz Versicherung AG
Ludwigstraße 4, 93047 Regensburg
Telefon 0941 5099-2140

05_anlagenmonitor_monatswerte.csv

Monat	Monitor_Einspeisung_kWh	Eigenverbrauch_nicht_im_Export_kWh	Ausgewerteter_Ertrag_kWh	Stoerungshinweis	Quelle
2023-04	6650	410	7060		Monitor_Export_03_10_2025
2023-05	7970	510	8480	Strang_2_zeitweise_unter_Vergleich	Monitor_Export_03_10_2025
2023-06	8940	590	9530		Monitor_Export_03_10_2025
2023-07	7230	480	7710		Monitor_Export_03_10_2025
2023-08	3920	290	4210	Ausfaelle_WR2_und_WR3	Monitor_Export_03_10_2025
2023-09	6470	410	6880	Sensortausch_04_09_2023	Monitor_Export_03_10_2025
2023-10	6910	450	7360	Fehler_T19_am_18_10_2023	Monitor_Export_03_10_2025
2023-11	5870	410	6280	Fehler_T19_am_11_11_2023	Monitor_Export_03_10_2025
2023-12	4450	140	4590		Monitor_Export_03_10_2025
2024-01	1610	150	1760		Zaehlerblatt_Kroll_14_10_2025
2024-02	2710	270	2980		Zaehlerblatt_Kroll_14_10_2025
2024-03	5940	470	6410		Zaehlerblatt_Kroll_14_10_2025
2024-04	7610	630	8240		Zaehlerblatt_Kroll_14_10_2025
2024-05	8620	740	9360		Zaehlerblatt_Kroll_14_10_2025
2024-06	9140	770	9910		Zaehlerblatt_Kroll_14_10_2025
2024-07	9120	760	9880		Zaehlerblatt_Kroll_14_10_2025
2024-08	7520	630	8150		Zaehlerblatt_Kroll_14_10_2025
2024-09	6090	510	6600		Zaehlerblatt_Kroll_14_10_2025
2024-10	4540	380	4920		Zaehlerblatt_Kroll_14_10_2025
2024-11	2610	210	2820		Zaehlerblatt_Kroll_14_10_2025
2024-12	1920	190	2110		Zaehlerblatt_Kroll_14_10_2025
2025-01	1710	170	1880		Monitor_Export_03_10_2025

Monat	Monitor_Einspeisung_kWh	Eigenverbrauch_nicht_im_Export_kWh	Ausgewerteter_Ertrag_kWh	Stoerungshinweis	Quelle
2025-02	2890	290	3180		Monitor_Export_03_10_2025
2025-03	6010	530	6540		Monitor_Export_03_10_2025
2025-04	7850	670	8520		Monitor_Export_03_10_2025
2025-05	9030	770	9800		Monitor_Export_03_10_2025
2025-06	9680	820	10500		Monitor_Export_03_10_2025
2025-07	9360	790	10150		Monitor_Export_03_10_2025
2025-08	7010	580	7590		Monitor_Export_03_10_2025
2025-09	5470	-460	5010	Korrektur_Doppelzaehlung_Einspeisung	Monitor_Export_03_10_2025

07_wechselrichter_ereignisspeicher.csv

Zeitpunkt	Geraet	Code	Anzeige	Betriebszustand	Massnahme	Quelle
2023-05-19_14-22	WR2	P-12	Strangleistung_unter_Vergleich	Betrieb	Telefonmeldung_an_Burgwald	Monitorprotokoll
2023-05-24_09-18	WR2	P-12	Strangleistung_unter_Vergleich	Betrieb	E-Mail_an_Burgwald	Monitorprotokoll
2023-06-02_11-06	WR2	RESET	Neustart_durch_Service	Wartung	Neustart_Karl_Saubacher	Servicezettel
2023-08-08_13-41	WR2	E-37	Netzspannung_ausserhalb_Toleranz	Abschaltung	automatischer_Neustart	Ereignisspeicher
2023-08-08_13-43	WR3	E-37	Netzspannung_ausserhalb_Toleranz	Abschaltung	automatischer_Neustart	Ereignisspeicher
2023-08-21_12-09	WR2	T-19	Temperatursensor_unplausibel	Abschaltung	Service_angefordert	Ereignisspeicher
2023-08-24_15-52	WR3	E-37	Netzspannung_ausserhalb_Toleranz	Abschaltung	automatischer_Neustart	Ereignisspeicher
2023-09-04_08-35	WR2	SERVICE	Temperatursensor_getauscht	Wartung	Sensor_T2_neu	Servicebericht
2023-09-04_09-27	WR3	SERVICE	Temperatursensor_getauscht	Wartung	Sensor_T2_neu	Servicebericht
2023-10-18_14-06	WR2	T-19	Temperatursensor_unplausibel	Abschaltung	keine_Vor-Ort-Pruefung	Ereignisspeicher
2023-11-11_10-33	WR3	T-19	Temperatursensor_unplausibel	Abschaltung	Telefonmeldung_an_Burgwald	Ereignisspeicher
2024-02-07_16-44	WR1	E-37	Netzspannung_ausserhalb_Toleranz	Abschaltung	automatischer_Neustart	Ereignisspeicher
2024-06-18_12-20	WR2	P-12	Strangleistung_unter_Vergleich	Betrieb	keine_Massnahme	Monitorprotokoll
2025-07-16_11-16	WR1	READ	Anzeige_abgelesen	Betrieb	Ortstermin_Pfaffenberger	Zeitprotokoll
2025-07-16_11-18	WR2	READ	Anzeige_abgelesen	Betrieb	Ortstermin_Pfaffenberger	Zeitprotokoll
2025-07-16_11-20	WR3	READ	Anzeige_abgelesen	Betrieb	Ortstermin_Pfaffenberger	Zeitprotokoll

11_kostenangebot_wallner_26_01_2026.csv

Position

1

Leistung

Akten_und_Datensichtung

Menge

8_Stunden

Einzelpreis_Euro

165

Netto_Euro

1320

Faelligkeit

bei_Auftrag

Beleg

Angebot_W-2026-017

Position

2

Leistung

Ortstermin_Strangmessung

Menge

20_Personenstunden

Einzelpreis_Euro

165

Netto_Euro

3300

Faelligkeit

nach_Ortstermin

Beleg

Angebot_W-2026-017

Position

3

Leistung

Elektrofachbetrieb_Wechselrichteroeffnung

Menge

Pauschale

Einzelpreis_Euro

1450

Netto_Euro

1450

Faelligkeit

nach_Ortstermin

Beleg

Angebot_W-2026-017

Position

4

Leistung

Dachdecker_und_Sicherung

Menge

Pauschale

Einzelpreis_Euro

2380

Netto_Euro

2380

Faelligkeit

nach_Ortstermin

Beleg

Angebot_W-2026-017

Position

5

Leistung

Mess_und_Fotodokumentation

Menge

6_Stunden

Einzelpreis_Euro

165

Netto_Euro

990

Faelligkeit

nach_Ortstermin

BelegAngebot_W-2026-017

Position

6

Leistung

Schriftliche_Ausarbeitung

Menge

14_Stunden

Einzelpreis_Euro

165

Netto_Euro

2310

Faelligkeit

mit_Schlussrechnung

BelegAngebot_W-2026-017

Position

7

Leistung

Fahrt_und_Nebenkosten

Menge

Pauschale

Einzelpreis_Euro

430

Netto_Euro

430

Faelligkeit

mit_Schlussrechnung

Beleg

Angebot_W-2026-017

Position

8

Leistung

Gesamt_netto

Netto_Euro

12180

Position

9

Leistung

Umsatzsteuer_19_Prozent

Netto_Euro

2314.20

Position

10

Leistung

Gesamt_brutto

Netto_Euro

14494.20

Position

11

Leistung

Vorschuss_50_Prozent

Netto_Euro

7247.10

Faelligkeit

bei_Auftrag

KNOBLAUCH | SPERLING | KROHNSTETTER

Rechtsanwälte PartG mbB | Theresienstraße 19 | 93047 Regensburg

Telefon 0941 560821-0 | Telefax 0941 560821-19 | kanzlei@ksk-regensburg.de

Unser Zeichen

SKS/246-24 HSi

Datum

4. Juni 2024

An das
Landgericht Regensburg
4. Zivilkammer
Augustenstraße 5
93049 Regensburg

Über das besondere elektronische Anwaltspostfach

Klage

des Landwirts Hartmut Sieglinger, Sonneberg 14, 93047 Regensburg, Kläger,

Prozessbevollmächtigte: Knoblauch | Sperling | Krohnstetter, Rechtsanwälte PartG mbB,
Theresienstraße 19, 93047 Regensburg,

gegen die Burgwald Energietechnik GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Roman Burgwald,
Industriestraße 88, 93128 Regenstauf, Beklagte,

wegen Mängeln einer Photovoltaikanlage und Schadensersatzes

Vorläufiger Streitwert: 187450 Euro

Anträge

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 142860 Euro nebst Zinsen in Höhe von neun Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 19. April 2024 zu zahlen.
2. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger jeden weiteren Schaden zu ersetzen, der aus Mängeln der am 22. März 2023 abgenommenen Photovoltaikanlage auf dem Hauptstall des Hofes Sonneberg 14 entsteht.
3. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

I. Parteien und Vertrag

Der Kläger bewirtschaftet am östlichen Stadtrand von Regensburg einen Gemüsebaubetrieb mit 38 Hektar Freilandfläche, zwei Folientunneln, Kühlhaus und Hofladen. Der Stromverbrauch fällt vor allem für Kühlung, Bewässerung und die Lüftung des Hauptstalls an. Die Beklagte plant und errichtet gewerbliche Photovoltaikanlagen.

Nach einem Vor-Ort-Termin am 22. September 2022 bot die Beklagte am 27. September 2022 eine dachparallele Anlage mit 188 Modulen zu je 450 Watt, drei Wechselrichtern Solartec-Bavaria SB-25 und einer installierten Gleichstrom-Nennleistung von 84,6 kWp an. Der Nettopreis betrug 151260 Euro, der Bruttopreis 180000 Euro. Der Kläger nahm das Angebot am 9. Oktober 2022 schriftlich an.

Beweis: Werkvertrag und Leistungsbeschreibung vom 9. Oktober 2022, Anlage K 1; Zeugnis der Betriebsleiterin Sabine Kroll, Am Mühlbach 7, 93055 Regensburg.

Die Beklagte montierte die Anlage zwischen dem 6. Februar und dem 17. März 2023. Das Abnahmeprotokoll vom 22. März 2023 nennt zwei Restpunkte: die Beschriftung der Unterverteilung und die Nachreichung eines Prüfprotokolls. Die Beklagte übersandte das Prüfprotokoll am 31. März 2023. Der Kläger zahlte die Schlussrechnung am 4. April 2023.

II. Ertrag und Wechselrichterausfälle

Der Anlagenmonitor wies erstmals am 19. Mai 2023 eine Abweichung zwischen den drei Wechselrichtersträngen aus. Der mittlere Strang lag an wolkenarmen Tagen wiederholt 18 bis 24 Prozent unter den beiden Vergleichssträngen. Der Kläger meldete dies der Beklagten telefonisch am 22. Mai 2023 und per E-Mail am 24. Mai 2023. Servicetechniker Karl Saubacher setzte den Wechselrichter am 2. Juni 2023 zurück, nahm aber keine Strangmessung vor.

Am 8. und 21. August 2023 fielen zunächst Wechselrichter 2 und sodann Wechselrichter 3 aus. Die Fehlercodes E-37 und T-19 sind im Monitorprotokoll dokumentiert. Zwischen dem 8. August und dem 4. September 2023 liefen jeweils nur ein oder zwei Wechselrichter. Die Beklagte tauschte am 4. September 2023 zwei Temperatursensoren aus. Weitere Ausfälle folgten am 18. Oktober und 11. November 2023.

Beweis: Export des Anlagenmonitors, Anlage K 5; Fehlerprotokoll des Herstellers, Anlage K 6; Zeugnis Karl Saubacher, zu laden über die Beklagte.

Für das Kalenderjahr 2024 ergibt sich aus den Zählerständen eine Einspeisung und Eigennutzung von insgesamt 67830 kWh. Der im Angebot zugrunde gelegte standortbezogene Jahresertrag beträgt 80100 kWh. Der Kläger macht nicht die Differenz zwischen kWp und kWh geltend, sondern die dokumentierte Mindererzeugung gegenüber der vertraglichen Ertragsprognose unter Berücksichtigung der tatsächlichen Einstrahlung.

III. Wassereintritt am Hauptstall

Am 18. November 2023 drang nach mehrstündigem Starkregen an vier Dachpfetten Wasser ein. Betriebsleiterin Kroll bemerkte um 5:42 Uhr Tropfwasser oberhalb des Heulagers. Der Kläger ließ die betroffenen Ballen auslagern und verständigte noch am selben Morgen die Beklagte. Auf Fotografien vom 18. und 19. November sind Feuchtespuren jeweils im Bereich von Dachankern der Modulunterkonstruktion zu erkennen.

Der Dachdeckermeister Georg Lindner öffnete am 21. November 2023 zwei Anschlussbereiche. Nach seinem Arbeitszettel waren Dichtmanschetten gestaucht und eine Schraube schräg gesetzt. Er nahm nur eine Notabdichtung vor, weil die Modulfelder ohne Abstimmung mit der Beklagten nicht demontiert werden sollten.

Beweis: Fotodokumentation, Anlage K 7; Arbeitszettel Lindner Bedachungen vom 21. November 2023, Anlage K 8; Zeugnis Georg Lindner, Prüfeninger Straße 117, 93049 Regensburg.

IV. Mängelanzeige und Fristsetzung

Der Kläger rügte die Ausfälle und den Wassereintritt mehrfach. Mit anwaltlichem Schreiben vom 4. April 2024 forderte er die Beklagte auf, bis zum 18. April 2024 die Wechselrichter zu prüfen, eine belastbare Ertragsmessung vorzulegen und die Dachanschlüsse fachgerecht abzudichten. Die Beklagte lehnte mit Schreiben vom 14. April 2024 jede Nachbesserung ab. Sie verwies auf Pappeln am westlichen Nachbargrundstück, eine Störung des örtlichen Netzes und eine angebliche Reinigung mit Hochdruckgerät.

Der Kläger hat die Dachfläche nie mit einem Hochdruckreiniger behandelt. Am 17. November 2023 wurde lediglich der begehbare Traufbereich mit Schlauch und weicher Bürste gereinigt. Die Pappelreihe steht nach Auskunft des Nachbarn seit 2018; im Sommer 2023 wurden dort keine Bäume neu gepflanzt.

Beweis: Anwaltsschreiben vom 4. April 2024, Anlage K 2; Antwort vom 14. April 2024, Anlage K 3; Zeugnis Johann Berghofer, Sonneberg 16, 93047 Regensburg; E-Mail des Nachbarn Ludwig Vilsmeier vom 28. Mai 2024, Anlage K 9.

V. Schadenspositionen

Die Sachverständige Dipl.-Ing. Anette Wallner untersuchte die Anlage am 8. und 9. Mai 2024. Ihr Privatgutachten vom 18. Mai 2024 bewertet die Ertragsdaten, die Wechselrichterereignisse und zwölf Dachanschlüsse. Der Kläger legt es als qualifizierten Parteivortrag vor.

Position	Zeitraum/Beleg	Betrag
Mehrkosten Strombezug	Mai 2023 bis April 2024; Rechnungen K 10	28660 Euro
Prüfung und Austausch Wechselrichter	Angebot Elektro Riedl vom 16. Mai 2024	23400 Euro
Trocknung, Reinigung und Heuverlust	Rechnungen und Inventurliste K 11	41200 Euro
Dachanschlüsse und Modulhalter	Kalkulation Wallner, Gutachten Seiten 31 bis 36	49600 Euro
Gesamt		142860 Euro

Die Mehrkosten beruhen auf den Monatsrechnungen des Stromlieferanten und den Zählerwerten. Der Heuverlust betrifft 96 Rundballen, die wegen erhöhter Feuchtigkeit nicht mehr verfüttert werden konnten. Die Kalkulation der Dacharbeiten enthält Gerüst, abschnittsweise Demontage, Ersatz der Dichtmanschetten und Wiederaufbau.

VI. Rechtliche Einordnung

Die installierte Anlage ist ein Werk im Sinne des Paragraphen 631 BGB. Der Kläger stützt den Zahlungsantrag auf Paragraph 634 Nummer 4, Paragraphen 280 Absatz 1 und 3 sowie 281 BGB. Die Beklagte erhielt Gelegenheit zur Nacherfüllung und lehnte diese vor Fristablauf ernsthaft und endgültig ab. Die behaupteten Ursachen aus dem Verantwortungsbereich des Klägers treffen nach dessen Vortrag nicht zu.

Das Feststellungsinteresse folgt daraus, dass die Entwicklung der Feuchtigkeitsschäden und der Mindererträge noch nicht abgeschlossen ist. Welche Ursache technisch maßgeblich ist und welche Arbeiten erforderlich sind, wird sachverständig zu klären sein.

VII. Anlagen

- K 1 Werkvertrag und Leistungsbeschreibung vom 9. Oktober 2022
- K 2 Mängel- und Fristsetzungsschreiben vom 4. April 2024
- K 3 Antwort der Beklagten vom 14. April 2024
- K 4 Privatgutachten Wallner vom 18. Mai 2024
- K 5 Anlagenmonitor-Export
- K 6 Wechselrichter-Fehlerprotokoll
- K 7 Fotodokumentation Dach und Stall
- K 8 Arbeitszettel Lindner Bedachungen
- K 9 E-Mail Ludwig Vilsmeier vom 28. Mai 2024
- K 10 Stromrechnungen und Zähleraufstellung
- K 11 Rechnungen Trocknung sowie Inventurliste Heu

Dr. Miriam Knoblauch

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht

Elektronisch übermittelt aus dem besonderen elektronischen Anwaltspostfach der Unterzeichnerin.

DRACHENSTEIN | BURGHOLZ-KREBS | PARTNER

Rechtsanwälte mbB | Maximilianstraße 18 | 93047 Regensburg

Telefon 0941 74890-0 | Telefax 0941 74890-30 | post@drachenstein-partner.de

Unser Zeichen: BK/391-24 | Gerichtsaktenzeichen: 4 O 1287/24 | 19. Juli 2024

An das
Landgericht Regensburg
4. Zivilkammer
Augustenstraße 5
93049 Regensburg

Über das besondere elektronische Anwaltspostfach

Klageerwiderung

In dem Rechtsstreit Hartmut Sieglinger gegen Burgwald Energietechnik GmbH, 4 O 1287/24, zeigen wir die Vertretung der Beklagten an.

Antrag

Die Klage wird abgewiesen.

I. Vorbemerkung

Die Beklagte bestreitet nicht, dass es nach Inbetriebnahme einzelne Störmeldungen gab. Sie bestreitet jedoch einen Planungs- oder Montagefehler, die behauptete Höhe des Minderertrags sowie den Ursachenzusammenhang zwischen ihrer Leistung und dem Wassereintritt. Der Kläger vermischt installierte Nennleistung in kWp mit erzeugter elektrischer Arbeit in kWh und vergleicht unterschiedliche Zeiträume.

II. Vertragsinhalt und Ertragsprognose

Gegenstand des Vertrags war die Lieferung und Montage von 188 Modulen zu je 450 Watt sowie drei Wechselrichtern. Die Angabe 84,6 kWp bezeichnet die Summe der Modul-Nennleistungen unter Standard-Testbedingungen. Eine Garantie eines bestimmten Jahresertrags wurde nicht vereinbart. Die Angebotsanlage enthält eine unverbindliche Modellrechnung von 80100 kWh für ein mittleres Wetterjahr und weist ausdrücklich auf Verschattung, Verschmutzung, Netzabschaltungen und Alterung hin.

Beweis: vollständiges Angebot vom 27. September 2022, Anlage B 1; Zeugnis der Vertriebsmitarbeiterin Martina Eder, zu laden über die Beklagte.

III. Ausführung und Abnahme

Die Unterkonstruktion wurde nach dem Montageplan des Herstellers Huber-Rail gesetzt. Dachdeckermeister Markus Falk führte am 20. März 2023 eine Sichtkontrolle der Durchdringungen aus. Das Abnahmeprotokoll vom 22. März 2023 enthält keinen Vorbehalt zu Dachanschlüssen, Wechselrichtern oder Ertragswerten. Das Elektroprüfprotokoll wurde am 31. März 2023 übersandt.

Beweis: Montageplan Huber-Rail, Anlage B 2; Prüfprotokoll Elektro, Anlage B 3; Zeugnis Markus Falk, Am Gewerbering 9, 93128 Regenstauf.

IV. Wechselrichter

Die Störmeldungen im August 2023 fielen in einen Zeitraum wiederholter Netzspannungsabweichungen. Der örtliche Netzbetreiber bestätigte für den 8., 21. und 24. August Schalthandlungen im Niederspannungsnetz. Techniker Saubacher tauschte vorsorglich zwei

Temperatursensoren. Danach lag kein dauerhafter Ausfall vor. Die Fehlercodes E-37 und T-19 lassen ohne Herstellerdiagnose weder auf einen Montagefehler noch auf einen Defekt des Gesamtgeräts schließen.

Beweis: Schreiben der Stadtwerke Regensburg vom 2. Dezember 2023, Anlage B 4; Servicebericht vom 4. September 2023, Anlage B 5; Sachverständigengutachten.

V. Verschattung und Ertragsvergleich

Westlich des Stallgebäudes befindet sich eine Pappelreihe. Nach den bei der Ortsbesichtigung am 14. Juni 2024 aufgenommenen Bildern reichen die Baumkronen in den Nachmittagsstunden in den Horizont des westlichen Modulfelds. Ob die Bäume neu gepflanzt oder lediglich stark gewachsen sind, ist für den physikalischen Verschattungseffekt unerheblich. Die Ertragsprognose der Beklagten beruhte auf einem unverschatteten Horizontprofil, weil der Kläger bei Vertragsschluss keine dauerhafte Verschattung angegeben hatte.

Die Aufstellung des Klägers enthält ferner das Rumpfbjahr 2023 ab Inbetriebnahme, aber keinen witterungsbereinigten Vergleich. Für 2024 errechnet die Beklagte aus dem Anlagenmonitor 73140 kWh einschließlich eines im Klägerexport fehlenden Eigenverbrauchs von 5310 kWh. Der behauptete Wert 67830 kWh ist deshalb zu niedrig.

Beweis: Lichtbilder und Horizontskizze, Anlage B 6; Auswertung Anlagenmonitor, Anlage B 7; Sachverständigengutachten.

VI. Wassereintritt

Die Beklagte bestreitet, dass die Dachanschlüsse mangelhaft waren. Auf dem Foto vom 18. November 2023 sind im Traufbereich Lauf- und Reinigungsspuren zu sehen. Der Kläger teilte in seiner E-Mail vom 19. November mit, er habe am Vortag mit Schlauch und Bürste gereinigt. Ob hierbei Wasser entgegen der üblichen Fließrichtung unter die Dachdeckung gedrückt wurde, ist ungeklärt.

Die Notabdichtung des Dachdeckers Lindner erfolgte ohne Beteiligung der Beklagten. Weder die entfernte Dichtmanschette noch die angeblich schräg gesetzte Schraube wurden gesichert. Auch andere Eintrittswege, insbesondere vorhandene Lüfterhauben und eine ältere Firstabdichtung, kommen in Betracht.

VII. Nacherfüllung und Schadenshöhe

Die Beklagte hat keine endgültige Nacherfüllungsverweigerung erklärt. Das Schreiben vom 14. April 2024 weist die damalige Forderung über 142860 Euro zurück und bietet zugleich einen gemeinsamen Messtermin mit dem Wechselrichterhersteller an. Der Kläger nahm dieses Angebot nicht an. Er ließ bislang keine abgestimmte Öffnung der Dachanschlüsse zu.

Sämtliche Schadenspositionen werden dem Grunde und der Höhe nach bestritten. Die Stromkostenrechnung berücksichtigt nicht den Eigenverbrauch. Die Reparaturkosten von 23400 Euro beruhen auf dem vollständigen Austausch zweier Wechselrichter, obwohl nur Sensoren beanstandet wurden. Der Heuverlust ist weder durch Lieferscheine noch durch Entsorgungsnachweise belegt. Die Dachkalkulation enthält die Demontage sämtlicher 188 Module, obwohl nach der Fotodokumentation höchstens einzelne Anschlüsse betroffen sein können.

VIII. Privatgutachten Wallner

Das Privatgutachten beruht auf einem Ortstermin nach Durchführung der Notabdichtung. Es dokumentiert keine unmittelbare Strangmessung unter reproduzierbaren Bedingungen und legt seiner Kostenannahme einen vollständigen Rückbau zugrunde. Die Beklagte beantragt, ein unabhängiges gerichtliches Gutachten zu Ertrag, Wechselrichtern, Dachanschlüssen und erforderlichen Mangelbeseitigungskosten einzuholen.

IX. Anlagen

- B 1 Angebot und Ertragsprognose vom 27. September 2022
- B 2 Montageplan Huber-Rail
- B 3 Elektroprüfprotokoll vom 31. März 2023
- B 4 Schreiben Stadtwerke Regensburg vom 2. Dezember 2023
- B 5 Servicebericht vom 4. September 2023
- B 6 Lichtbilder und Horizontskizze vom 14. Juni 2024
- B 7 Auswertung des Anlagenmonitors
- B 8 E-Mail des Klägers vom 19. November 2023

Dr. Helene Burgholz-Krebs

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht

Elektronisch übermittelt aus dem besonderen elektronischen Anwaltspostfach der Unterzeichnerin.

LANDGERICHT REGENSBURG

4. Zivilkammer | Augustenstraße 5 | 93049 Regensburg

Aktenzeichen	4 O 1287/24
Geschäftsstelle	Frau Rechtspflegerin Anna Vogelsang, Durchwahl 0941 2003-214
Datum	15. Januar 2025

In dem Rechtsstreit
Hartmut Sieglinger gegen Burgwald Energietechnik GmbH

Beweisbeschluss

Die Kammer hat am 15. Januar 2025 durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht Dr. Fellner, die Richterin am Landgericht Schuster und den Richter Dr. Behrendt beschlossen:

1. Es soll Beweis erhoben werden über die Behauptung des Klägers, die Photovoltaikanlage weise eine technisch nicht durch Verschattung oder Witterung erklärbare Mindererzeugung auf, durch schriftliches Gutachten eines Sachverständigen.
2. Der Sachverständige soll feststellen, ob 188 Module zu je 450 Watt installiert sind, die Ertragsdaten für 2023 und 2024 witterungs- und verschattungsbereinigt bewerten und angeben, ob eine etwaige Mindererzeugung auf Planungs-, Montage- oder Gerätefehler zurückzuführen ist.
3. Der Sachverständige soll die drei Wechselrichter Solartec-Bavaria SB-25, deren Konfiguration und die protokollierten Fehlercodes untersuchen. Er soll darlegen, ob ein Montage- oder Gerätefehler vorliegt und welche Maßnahmen gegebenenfalls erforderlich sind.
4. Der Sachverständige soll die Dachanschlüsse und Modulhalter untersuchen. Er soll bewerten, ob die Ausführung den anerkannten Regeln der Technik entspricht, ob die dokumentierten Feuchtespuren hierdurch verursacht worden sein können und welche Kosten eine technisch erforderliche Beseitigung auslöst.
5. Zum Sachverständigen wird Dipl.-Ing. Edmund Pfaffenberger, Hauptstraße 142, 92637 Weiden, bestellt.

Der Sachverständige wird gebeten, unverzüglich mitzuteilen, ob Gründe gegen die Übernahme sprechen, ob weitere Unterlagen benötigt werden und ob die voraussichtlichen Kosten den Vorschuss von 9000 Euro wesentlich übersteigen. Der Auftrag ist persönlich zu erledigen. Werden Hilfskräfte eingesetzt, sind deren Namen und Tätigkeiten anzugeben.

Das schriftliche Gutachten soll bis zum 30. Juni 2025 bei Gericht eingehen. Der Sachverständige darf einen Ortstermin erst nach Abstimmung mit den Parteien durchführen. Beide Prozessbevollmächtigten erhalten Gelegenheit zur Teilnahme.

Dr. Fellner
Vorsitzender Richter am Landgericht

Für die Richtigkeit der Abschrift
Anna Vogelsang, Justizbeschäftigte
Maschinell beglaubigt, ohne Unterschrift gültig

SACHVERSTÄNDIGENBÜRO PFAFFENBERGER

Photovoltaik | Elektrotechnik | Ertragsanalyse

Hauptstraße 142 | 92637 Weiden | Telefon 0961 48172-0 | buero@sv-pfaffenberger.de

Gerichtsaktenzeichen

4 O 1287/24

Datum

28. Oktober 2025

Schriftliches Sachverständigengutachten

Photovoltaikanlage Hof Sieglinger, Sonneberg 14, 93047 Regensburg

Auftraggeber: Landgericht Regensburg, 4. Zivilkammer

Gerichtsaktenzeichen: 4 O 1287/24

Sachverständiger: Dipl.-Ing. Edmund Pfaffenberger

Ortstermin: 16. Juli 2025, 10:30 Uhr bis 13:00 Uhr

Gutachtenumfang: Textteil mit Tabellen und Anlagenverzeichnis

1. Auftrag und Beweisfragen

Grundlage ist der Beweisbeschluss vom 15. Januar 2025. Zu beantworten sind die installierte Nennleistung und die Ursachen einer etwaigen Mindererzeugung, die technische Beschaffenheit der Wechselrichterinstallation sowie die Ausführung der Dachanschlüsse einschließlich möglicher Mangelbeseitigungskosten.

Die technische Nennleistung in kWp ist von der im Zeitverlauf erzeugten elektrischen Arbeit in kWh zu unterscheiden. Die Beantwortung der Ertragsfrage erfolgt daher anhand installierter Komponenten, Monitor- und Zählerdaten, standortbezogener Einstrahlung und erkennbarer Verschattung.

2. Unterlagen

- Werkvertrag und Angebot der Beklagten vom 27. September und 9. Oktober 2022
- Abnahmeprotokoll vom 22. März 2023 und Elektroprüfprotokoll vom 31. März 2023
- Anlagenmonitor-Export vom 1. April 2023 bis 30. September 2025
- Fehlerprotokolle der Wechselrichter und Servicebericht vom 4. September 2023
- Stromrechnungen, Einspeisezählerstände und Eigenverbrauchsaufstellung
- Fotodokumentationen beider Parteien zum Stallgebäude und zur Pappelreihe
- Privatgutachten Wallner vom 18. Mai 2024
- Wetterdaten der Station Regensburg und standortbezogene Einstrahlungsdaten
- Montageanleitung Huber-Rail HR-Dachanker 6.2 und Herstellerangaben SB-25

3. Anlage und örtliche Verhältnisse

Auf dem südwestlich bis südöstlich ausgerichteten Satteldach des Hauptstalls sind 188 monokristalline Module mit einer Typenschildleistung von jeweils 450 Watt montiert. Daraus ergibt sich eine installierte Gleichstrom-Nennleistung von 84,6 kWp. Die Module sind in sechs Stränge aufgeteilt. Je zwei Stränge speisen einen Wechselrichter SB-25 mit 25 kW Wechselstrom-Nennleistung.

Das Dach besteht aus Faserzement-Wellplatten auf Holzpfetten. Die Unterkonstruktion ist über Dachanker an den Pfetten befestigt. Westlich des Gebäudes steht in einer Entfernung von 31 bis 44 Metern eine Pappelreihe. Südlich befinden sich keine höheren Gebäude. Der Stall weist ältere Feuchtespuren an der Firstentlüftung und neuere Feuchtespuren an drei Bereichen der westlichen Dachfläche auf.

3.1 Komponenten und Strangbelegung

Strang	Module	Zuordnung	Leerlaufspannung am Monitor	Kabellänge
S 1	32	WR 1 / MPP 1	1186 V	41 m
S 2	31	WR 1 / MPP 2	1148 V	44 m

Strang	Module	Zuordnung	Leerlaufspannung am Monitor	Kabellänge
S 3	32	WR 2 / MPP 1	1182 V	47 m
S 4	31	WR 2 / MPP 2	1142 V	49 m
S 5	31	WR 3 / MPP 1	1146 V	54 m
S 6	31	WR 3 / MPP 2	1144 V	56 m

Die Monitorwerte stammen aus der Anzeige am 16. Juli 2025. Sie sind Momentaufnahmen und keine Ersatzmessung. Die Modulanzahl wurde aus den Belegungsplänen mit einer Zählung auf den Übersichtsaufnahmen abgeglichen. Eine Seriennummernprüfung jedes Moduls war wegen der Montageart nicht möglich.

4. Ortstermin

Am Ortstermin nahmen der Sachverständige, der Kläger und der von der Beklagten entsandte Servicetechniker Karl Saubacher teil. Das Wetter war wechselnd bewölkt bei 21 Grad Celsius. Eine Begehung des Dachs erfolgte über die vorhandene Sicherungseinrichtung. Zusätzlich wurden Übersichtsaufnahmen mit einer Kamera an einer Teleskopstange angefertigt.

Es wurden Typenschilder, Modulanzahl, sichtbare Leitungsführung, Wechselrichteranzeigen und zwölf von außen zugängliche Dachanschlüsse geprüft. Die Wechselrichter wurden nicht geöffnet. Eine direkte Kennlinien- oder Isolationsmessung der sechs Stränge fand nicht statt. Für die Ertragsauswertung wurden die exportierten Monitorwerte und Zählerstände übernommen.

4.1 Zeit- und Tätigkeitsprotokoll

Zeit	Ort	Tätigkeit	Anwesende
10:30-11:04	Hofbüro	Unterlagen, Zugänge, Sicherheitsunterweisung	Pfaffenberger, Sieglinger; ab 10:45 Saubacher
11:04-11:34	Technikraum	Typenschilder, Anzeigen, Leitungsführung	alle
11:34-11:42	Hof	Aufbau Sicherung und Zugang	Pfaffenberger, Saubacher
11:42-12:36	Stalldach	Modulzählung, Anschlüsse, Horizontaufnahmen	Pfaffenberger, Saubacher
12:36-12:55	Stall	Feuchtespuren und Pfettenbereiche	alle
12:55-13:00	Hofbüro	Rückfragen und Abschluss	alle

5. Ertragsdaten

Zeitraum	Monitor	Zählerkorrektur	Ausgewerteter Ertrag	Bemerkung
04-12/2023	58420 kWh	+3680 kWh	62100 kWh	Rumpffahr; Ausfälle August
01-12/2024	67830 kWh	+5310 kWh	73140 kWh	vollständiges Kalenderjahr

Zeitraum	Monitor	Zählerkorrektur	Ausgewerteter Ertrag	Bemerkung
01-09/2025	59010 kWh	+4160 kWh	63170 kWh	neun Monate

Die Zählerkorrektur erfasst Eigenverbrauch, der im ersten Export nicht vollständig enthalten war. Für 2024 ergibt die standortbezogene Modellrechnung unter Berücksichtigung der Dachneigung einen Referenzertrag von 79200 kWh. Der ausgewertete Ertrag liegt damit rund 7,7 Prozent darunter. Für 2023 ist wegen der Inbetriebnahme im März und der dokumentierten Ausfalltage kein belastbarer Jahresvergleich möglich.

Eine Verschattungsberechnung mit dem am Ortstermin aufgenommenen Horizontprofil ergibt für das westliche Modulfeld einen modellierten Jahresverlust von etwa 3,4 Prozent. Weitere Verluste können aus den Wechselrichterausfällen, Verschmutzung und unterschiedlichen Modulsträngen entstehen. Ohne direkte Strangmessung lässt sich der verbleibende Anteil nicht sicher einer einzelnen Ursache zuordnen.

5.1 Monatswerte 2024

Monat	Monitor	Eigenverbrauchskorrektur	Gesamt
Januar	1610 kWh	150 kWh	1760 kWh
Februar	2710 kWh	270 kWh	2980 kWh
März	5940 kWh	470 kWh	6410 kWh
April	7610 kWh	630 kWh	8240 kWh
Mai	8620 kWh	740 kWh	9360 kWh
Juni	9140 kWh	770 kWh	9910 kWh
Juli	9120 kWh	760 kWh	9880 kWh
August	7520 kWh	630 kWh	8150 kWh
September	6090 kWh	510 kWh	6600 kWh
Oktober	4540 kWh	380 kWh	4920 kWh
November	2610 kWh	210 kWh	2820 kWh
Dezember	1920 kWh	190 kWh	2110 kWh
Summe	67830 kWh	5310 kWh	73140 kWh

5.2 Rechenschritte und Unsicherheiten

Der Modellreferenzwert von 79200 kWh beruht auf 84,6 kWp installierter Leistung, der Dachneigung von 18 Grad, einer mittleren Ausrichtung von 18 Grad westlich von Süd und den standortbezogenen Einstrahlungsdaten 2024. Leitungs-, Temperatur- und Umwandlungsverluste sind in der Simulation enthalten. Der Wert ist kein garantierter Sollwert, sondern ein Vergleichswert für die technische Ursachenanalyse.

Die Differenz zwischen 79200 kWh und 73140 kWh beträgt 6060 kWh. Davon ordnet die Modellrechnung etwa 2690 kWh der Pappelschattung zu. Für die verbleibenden 3370 kWh kommen Ausfallzeiten, Strangunterschiede, Verschmutzung und Modellunsicherheit in Betracht. Eine prozentgenaue Aufteilung wäre ohne Messung nicht belastbar.

6. Wechselrichter und elektrische Installation

Die äußere Installation der drei Wechselrichter ist geordnet. Belüftungsabstände und Leitungsquerschnitte entsprechen den vorgelegten Herstellerangaben. Im Ereignisspeicher sind für August 2023 die Fehler E-37 und T-19 sowie mehrere Netzspannungsunterbrechungen verzeichnet. Nach dem Sensortausch am 4. September 2023 treten T-19-Meldungen nur noch am 18. Oktober und 11. November 2023 auf.

Die Unterlagen erlauben keine sichere Trennung zwischen einem Sensorfehler, einer thermischen Abschaltung und Netzereignissen. Hierzu wären eine Herstellerdiagnose, eine Auslesung der Rohdaten und gegebenenfalls eine Öffnung der Geräte erforderlich. Der Netzanschluss ist anhand der Unterlagen nach der VDE-Anwendungsregel für Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz dokumentiert; für innere Gerätefehler sind vorrangig die Herstellerprüfungen maßgeblich.

6.1 Abgleich ausgewählter Ereignisse

Zeitpunkt	Gerät	Code	Netzauskunft	Bewertung
08.08.2023 13:41	WR 2	E-37	Spannungsabweichung dokumentiert	Netzereignis zeitlich plausibel
21.08.2023 12:09	WR 2	T-19	kein Ereignis dokumentiert	Sensorik oder Gerät offen
24.08.2023 15:52	WR 3	E-37	Umschaltung dokumentiert	Netzereignis zeitlich plausibel
18.10.2023 14:06	WR 2	T-19	kein Ereignis dokumentiert	Sensorik oder Gerät offen
11.11.2023 10:33	WR 3	T-19	kein Ereignis dokumentiert	Sensorik oder Gerät offen

7. Dachanschlüsse und Feuchtigkeit

Von zwölf stichprobenartig von außen geprüften Dachanschlüssen zeigten drei gequetschte oder nicht gleichmäßig anliegende Dichtmanschetten. An einem Anschluss war die Schraubachse sichtbar gegenüber dem Wellental versetzt. Die von innen sichtbaren jüngeren Feuchtespuren liegen räumlich unter zwei dieser Bereiche. Die ältere Verfärbung am First liegt außerhalb des Modulfelds.

Eine abschließende Ursachenfeststellung hätte die Demontage einzelner Module und die Öffnung von mindestens drei Anschlussstellen erfordert. Eine solche Öffnung war am Ortstermin weder vorbereitet noch zwischen den Parteien freigegeben. Der räumliche Zusammenhang spricht für eine Mitursache aus den Dachanschlüssen, lässt aber alternative Eintrittswege nicht vollständig ausschließen.

7.1 Stichprobenbefunde

Anschluss	Lage	Äußerer Befund	Innenbefund
A 1	Westfeld, Reihe 2	Manschette gleichmäßig	trocken
A 3	Westfeld, Reihe 3	Manschette gestaucht	jüngere Verfärbung unterhalb
A 5	Westfeld, Reihe 4	Schraubachse seitlich versetzt	Feuchterand an Pfette
A 7	Mittelfeld, Reihe 2	Manschette gleichmäßig	trocken
A 9	Westfeld, Reihe 5	Manschette nicht voll anliegend	jüngere Tropfspur
A 12	Ostfeld, Reihe 4	Manschette gleichmäßig	trocken

8. Kostenrahmen

Arbeit	Menge/Ansatz	Kosten netto
Gerüst und Baustelleneinrichtung	Stalllängsseiten, 2 Wochen	8900 bis 11200 Euro
Abschnittsweise Moduldemontage	60 bis 96 Module	10800 bis 16800 Euro
Öffnung und Erneuerung Dachanschlüsse	12 bis 24 Anschlüsse	7200 bis 12600 Euro
Elektroprüfung und Wiederinbetriebnahme	6 Stränge, 3 Wechselrichter	4900 bis 7200 Euro
Nebenarbeiten und Dokumentation	Dachdecker, Abdichtung, Abnahme	4500 bis 6000 Euro

Die Summe liegt je nach notwendigem Öffnungsumfang zwischen 36300 und 53800 Euro netto. Die Tabellenwerte sind keine Schlussrechnung. Der vollständige Rückbau sämtlicher Module ist nach dem derzeitigen Befund nicht zwingend.

9. Beantwortung der Beweisfragen

1. Installiert sind 188 Module zu je 450 Watt und damit 84,6 kWp. Für 2024 liegt der korrigierte Ertrag nach den vorgelegten Daten rund 7,7 Prozent unter dem modellierten Referenzertrag. Etwa 3,4 Prozent lassen sich modellhaft durch Verschattung erklären. Eine weitergehende Ursachenzuordnung erfordert direkte Strangmessungen.
2. Die äußere Wechselrichterinstallation weist keine eindeutig sichtbaren Montagefehler auf. Die protokollierten Fehler rechtfertigen eine weitergehende Herstellerdiagnose und gegebenenfalls die Öffnung der Geräte; aus den vorliegenden Daten kann weder ein Gerätefehler noch eine ausschließliche Netzursache sicher festgestellt werden.
3. Drei von zwölf äußerlich geprüften Dachanschlüssen zeigen Auffälligkeiten. Der räumliche Zusammenhang mit jüngeren Feuchtespuren ist gegeben. Eine abschließende Zuordnung setzt die Öffnung einer Stichprobe voraus. Für technisch erforderliche Arbeiten ergibt sich derzeit ein Kostenrahmen von 36300 bis 53800 Euro netto.

10. Grenzen der Begutachtung

Das Gutachten beruht hinsichtlich der Erträge auf exportierten Daten der Parteien. Rohdaten des Herstellers lagen nicht vor. Wechselrichter und Dachanschlüsse wurden nicht geöffnet. Wo eine sichere Feststellung deshalb nicht möglich ist, wird dies ausdrücklich kenntlich gemacht. Rechtliche Bewertungen, insbesondere zur vertraglichen Beschaffenheit und zur Verantwortlichkeit, sind nicht Gegenstand des technischen Auftrags.

11. Anlagen

- P 1 Anwesenheits- und Zeitprotokoll Ortstermin
- P 2 Fotobögen 1 bis 18
- P 3 Lage- und Horizontskizze
- P 4 Ertragsauswertung 2023 bis September 2025
- P 5 Ereignisspeicher Wechselrichter
- P 6 Kostenansätze und Mengenannahmen

Weiden, 28. Oktober 2025

Dipl.-Ing. Edmund Pfaffenberger

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Photovoltaik und Elektrotechnik

KNOBLAUCH | SPERLING | KROHNSTETTER

Rechtsanwälte PartG mbB | Theresienstraße 19 | 93047 Regensburg
Telefon 0941 560821-0 | Telefax 0941 560821-19 | kanzlei@ksk-regensburg.de

Unser Zeichen

SKS/246-24 HSi

Datum

18. November 2025

Aktenvermerk zur Mandantenbesprechung

Punkt	Angabe
Zeit	10:05 Uhr bis 11:22 Uhr
Ort	Besprechungszimmer Donau, Theresienstraße 19
Anwesend	Hartmut Sieglinger, Dr. Miriam Knoblauch, Referendar Lukas Trauthwein
Anlass	Erste Durchsicht des Gerichtsgutachtens vom 28. Oktober 2025

1. Angaben zum Ortstermin

Herr Sieglinger schildert, der Sachverständige sei am 16. Juli 2025 um 10:27 Uhr auf den Hof gefahren und um 13:04 Uhr wieder abgefahren. Zunächst habe ein etwa 35-minütiges Gespräch im Büro stattgefunden. Danach seien Technikraum, Stall und Dach begangen worden. Herr Saubacher von der Beklagten sei gegen 10:45 Uhr hinzugekommen.

Nach Erinnerung des Mandanten wurden keine Messgeräte an den Modulsträngen angeschlossen. Die Wechselrichter seien nicht geöffnet worden. Auf dem Dach habe der Sachverständige mehrere Anschlüsse fotografiert und mit dem Finger an zwei Manschetten gedrückt. Eine Demontage habe nicht stattgefunden. Die Feuchtestellen seien vom Stallgang aus angesehen worden.

2. Noch vorhandene Unterlagen

- Mobiltelefonfotos vom 18. und 19. November 2023, gespeichert auf dem Telefon des Mandanten und auf dem Bürorechner des Hofladens
- E-Mail an Burgwald vom 19. November 2023 mit vier angehängten Bildern
- Papier-Arbeitszettel des Dachdeckers Lindner vom 21. November 2023
- Anlagenmonitor-Export, den Sohn Florian Sieglinger am 3. Oktober 2025 erstellt hat
- Stromrechnungen in einem Ordner im Büro der Betriebsleiterin Sabine Kroll
- Notiz des Nachbarn Johann Berghofer zu den Pappeln und früheren Schattenverhältnissen

3. Abweichungen aus Sicht des Mandanten

Herr Sieglinger kann die Ertragswerte im Gutachten nicht aus eigener Anschauung prüfen. Er weist darauf hin, dass im Monitor ein Teil des Eigenverbrauchs getrennt angezeigt wird. Er erinnert sich außerdem an zwei weitere kurze Wechselrichterausfälle im Oktober und November 2023. Die Aussage, die Pappelreihe sei im Sommer 2023 neu gepflanzt worden, sei falsch; die Bäume stünden nach seiner Erinnerung mindestens seit 2018.

Zum Wassereintritt erklärt der Mandant, er habe am 17. November 2023 nur den begehbaren Traufbereich mit Gartenschlauch und weicher Bürste gereinigt. Er habe nicht nach oben gegen die Dachdeckung gespritzt. Die erste Tropfstelle sei am nächsten Morgen um 5:42 Uhr von Frau Kroll bemerkt worden.

4. Offene tatsächliche Fragen

- Wo befindet sich die Originaldatei des Monitor-Exports und enthält sie alle Eigenverbrauchswerte?
- Sind die Fotos der geöffneten Wechselrichterabdeckung aus dem Winter 2023 vorhanden und wer war bei der Aufnahme dabei?
- Welche Heuballen wurden entsorgt, verkauft oder anderweitig verwendet?
- Kann Dachdecker Lindner die ausgebaute Manschette oder weitere Fotos noch vorlegen?
- Kann Nachbar Vilsmeier das Alter und den Rückschnitt der Pappeln anhand eigener Aufzeichnungen belegen?

Der Mandant bringt am 24. November 2025 den Hofrechner und den Papierordner Strom mit. Frau Kroll soll bis dahin die Rechnungen chronologisch sortieren. Gespräch beendet um 11:22 Uhr.

Dr. Miriam Knoblauch

LANDGERICHT REGENSBURG

4. Zivilkammer | Augustenstraße 5 | 93049 Regensburg

Aktenzeichen

4 O 1287/24

Geschäftsstelle

Protokollführerin Justizbeschäftigte Pia Neumann

Datum

22. Januar 2026

Protokoll der öffentlichen Sitzung

Beginn: 09:32 Uhr | Ende: 11:18 Uhr | Sitzungssaal 4.142

Anwesend für den Kläger: Rechtsanwältin Dr. Miriam Knoblauch. Für die Beklagte: Rechtsanwältin Dr. Helene Burgholz-Krebs. Ferner erschienen: Sachverständiger Dipl.-Ing. Edmund Pfaffenberger und Servicetechniker Karl Saubacher als Parteivertreter der Beklagten.

1. Aufruf und Gegenstand

Der Vorsitzende führt in den Sach- und Streitstand ein. Gegenstand des Termins ist die Erläuterung des Gutachtens vom 28. Oktober 2025 und der Stellungnahme des Sachverständigen vom 8. Januar 2026. Die Parteien erklären, die Unterlagen erhalten zu haben.

2. Angaben des Sachverständigen zur Ertragsauswertung

Der Sachverständige erklärt, er habe die sechs Modulstränge am Ortstermin nicht unmittelbar gemessen. Die Ertragsbewertung beruhe auf Monitor- und Zählerdaten sowie einer Modellrechnung. Der Eigenverbrauch sei nach einem später vorgelegten Zählerblatt ergänzt worden. Auf Frage der Klägervertreterin erklärt er, Rohdaten des Wechselrichterherstellers lägen ihm nicht vor.

Auf Frage des Gerichts erklärt der Sachverständige, die modellierte Verschattung könne einen Teil, nicht aber zwingend die gesamte Abweichung erklären. Eine belastbare Zuordnung des Restes erfordere eine Strangmessung. Er halte seine Aussage im Gutachten aufrecht, wonach die derzeitigen Unterlagen keine eindeutige technische Ursache belegten.

3. Wechselrichter

Der Sachverständige bestätigt, die Geräte nicht geöffnet zu haben. Die Ereigniscodes könnten sowohl mit Sensorik als auch mit Netzereignissen zusammenhängen. Eine Herstellerdiagnose sei nicht beigezogen worden. Rechtsanwältin Burgholz-Krebs weist auf das Schreiben der Stadtwerke vom 2. Dezember 2023 hin. Rechtsanwältin Knoblauch verweist auf Ausfälle nach dem Sensortausch.

4. Dachanschlüsse

Der Sachverständige erklärt, zwölf Anschlüsse äußerlich geprüft und drei Auffälligkeiten dokumentiert zu haben. Eine Demontage sei nicht erfolgt. Die jüngeren Feuchtespuren lägen räumlich unter zwei auffälligen Bereichen; ein sicherer Ursachennachweis sei ohne Öffnung nicht möglich. Die Beklagtenvertreterin verweist auf mögliche Eintrittswege am First. Die Klägervertreterin weist auf die Notabdichtung vom 21. November 2023 hin.

5. Erstellung und Hilfsmittel

Der Sachverständige erklärt auf Nachfrage, Frau Aufhauser habe Diagramme, Quellenlisten und Formatierung unterstützt. Außerdem habe er eine automatisierte Formulierungshilfe für sprachliche Überarbeitungen einzelner Abschnitte verwendet. Die technischen Bewertungen, Tabellenwerte und

Antworten auf die Beweisfragen habe er selbst festgelegt und geprüft. Eine vollständige Versionshistorie der sprachlichen Änderungen sei nicht mehr vorhanden.

6. Erklärungen der Parteien

Die Klägervertreterin beantragt Schriftsatznachlass von zwei Wochen zur Auswertung der Erläuterungen. Die Beklagtenvertreterin tritt dem nicht entgegen und bittet um gleiche Frist. Beide Parteien erklären, Vergleichsgespräche seien derzeit möglich, setzten aber Klarheit über den Umfang weiterer Messungen voraus.

7. Verfügung

1. Beiden Parteien wird Gelegenheit zur Stellungnahme bis 5. Februar 2026 gegeben.
2. Der Sachverständige soll bis 12. Februar 2026 mitteilen, welchen Zeit- und Kostenaufwand eine Strangmessung, Herstellerdiagnose und Öffnung dreier Dachanschlüsse verursachen würde.
3. Termin zur Fortsetzung wird von Amts wegen bestimmt.

Vorgelesen und genehmigt. Auf erneutes Vorspielen der Tonaufzeichnung wird verzichtet.

Dr. Fellner

Vorsitzender Richter am Landgericht

Pia Neumann

Justizbeschäftigte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

KNOBLAUCH | SPERLING | KROHNSTETTER

Rechtsanwälte PartG mbB | Theresienstraße 19 | 93047 Regensburg

Telefon 0941 560821-0 | Telefax 0941 560821-19 | kanzlei@ksk-regensburg.de

Unser Zeichen

SKS/246-24 HSi

Datum

27. Januar 2026

Anlagenverzeichnis der Klägerakte

Mandant: Hartmut Sieglinger | Gegner: Burgwald Energietechnik GmbH | Gericht: Landgericht Regensburg, 4 O 1287/24

Anlage	Dokument	Datum	Fundstelle/Status
K 1	Werkvertrag und Leistungsbeschreibung	09.10.2022	Papieroriginal Ordner Vertrag; Scan vollständig
K 2	Mängel- und Fristsetzungsschreiben	04.04.2024	Elektronische Handakte, versandt per beA
K 3	Antwort Burgwald Energietechnik GmbH	14.04.2024	Posteingang 16.04.2024
K 4	Privatgutachten Wallner	18.05.2024	42 Seiten; Honorarrechnung separat
K 5	Anlagenmonitor-Export	03.10.2025	CSV; Prüfsumme im DMS vermerkt
K 6	Wechselrichter-Fehlerprotokoll	05/2023-09/2025	CSV und Hersteller-PDF
K 7	Fotodokumentation Dach und Stall	18.-21.11.2023	18 JPG; Originale vom Mobiltelefon
K 8	Arbeitszettel Lindner Bedachungen	21.11.2023	Papieroriginal, Rückseite handschriftlich
K 9	E-Mail Ludwig Vilsmeier	28.05.2024	EML mit vollständigem Header
K 10	Stromrechnungen und Zähleraufstellung	05/2023-04/2024	12 Rechnungen; CSV-Abgleich offen
K 11	Trocknungskosten und Heuinventur	11/2023-02/2024	7 Belege; Entsorgungsnachweis fehlt
B 1-B 8	Anlagen der Klageerwiderung	19.07.2024	Gerichtsakte, elektronische Abschriften
G 1	Beweisbeschluss	15.01.2025	Gerichtsakte Blatt 186-190
G 2	Gutachten Pfaffenberger	28.10.2025	Textteil nebst Anlagen

Anlage	Dokument	Datum	Fundstelle/Status
G 3	Gerichtliche Verfügung	09.12.2025	Gerichtsakte Blatt 251-254
G 4	Stellungnahme Pfaffenberger	08.01.2026	Gerichtsakte Blatt 269-276
G 5	Sitzungsprotokoll	22.01.2026	Elektronische Abschrift vom 23.01.2026

Post- und Fristenvermerke

- Stellungnahmefrist aus dem Protokoll: 5. Februar 2026, im Fristenkalender mit Vorfrist 2. Februar 2026 erfasst.
- Anfrage an Stadtwerke wegen Rohdaten am 26. Januar 2026 um 14:18 Uhr versandt.
- Originalfotos K 7 am 27. Januar 2026 auf Datenträger übernommen; Rückgabe an Mandanten quittiert.
- Entsorgungsnachweis Heu bei Betriebsleiterin Kroll am 27. Januar 2026 telefonisch angefordert.

Bearbeitung: Nina Fleischmann, Rechtsanwaltsfachangestellte

Kontrolle: Dr. Miriam Knoblauch

LANDGERICHT REGENSBURG

4. Zivilkammer | Augustenstraße 5 | 93049 Regensburg

Aktenzeichen

4 O 1287/24

Geschäftsstelle

Frau Rechtspflegerin Anna Vogelsang, Durchwahl 0941
2003-214

Datum

9. Dezember 2025

In dem Rechtsstreit

Hartmut Sieglinger gegen Burgwald Energietechnik GmbH

Verfügung

1. Termin zur mündlichen Erläuterung des Gutachtens vom 28. Oktober 2025 wird bestimmt auf Donnerstag, 22. Januar 2026, 09:30 Uhr, Sitzungssaal 4.142, Landgericht Regensburg.
2. Der Sachverständige Dipl.-Ing. Edmund Pfaffenberger hat persönlich zu erscheinen.
3. Der Sachverständige wird gebeten, bis 8. Januar 2026 das Zeitprotokoll des Ortstermins, die verwendeten Ertrags- und Zählerdaten, die Berechnungsdokumentation, die herangezogenen technischen Regeln sowie Namen und Tätigkeiten etwaiger Hilfskräfte vorzulegen.
4. Der Sachverständige soll ferner angeben, welche Programme und sonstigen technischen Hilfsmittel bei Berechnung, Diagrammerstellung und sprachlicher Ausarbeitung eingesetzt wurden und in welchem Umfang die abschließende Kontrolle persönlich erfolgt ist.
5. Die Parteien können bis 15. Januar 2026 konkrete Ergänzungsfragen ankündigen. Die Fragen sind nach den drei Beweisthemen Ertrag, Wechselrichter und Dachanschlüsse zu gliedern.
6. Der Sachverständige soll in der Anhörung erläutern, weshalb keine direkte Strangmessung und keine Öffnung von Wechselrichtern oder Dachanschlüssen erfolgte und welche Aussagegrenzen daraus folgen.

Die Geschäftsstelle übersendet dem Sachverständigen erneut den Beweisbeschluss und die Anlagen K 4 bis K 7 sowie B 4 bis B 8. Der Eingang der Stellungnahme ist den Parteien unverzüglich mitzuteilen.

Dr. Fellner

Vorsitzender Richter am Landgericht

Für die Richtigkeit der Abschrift

Anna Vogelsang, Justizbeschäftigte

Maschinell beglaubigt, ohne Unterschrift gültig

SACHVERSTÄNDIGENBÜRO PFAFFENBERGER

Photovoltaik | Elektrotechnik | Ertragsanalyse

Hauptstraße 142 | 92637 Weiden | Telefon 0961 48172-0 | buero@sv-pfaffenberger.de

Gerichtsaktenzeichen

4 O 1287/24

Datum

8. Januar 2026

An das
Landgericht Regensburg
4. Zivilkammer
Augustenstraße 5
93049 Regensburg

Stellungnahme zur Verfügung vom 9. Dezember 2025

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

zu den Punkten der gerichtlichen Verfügung nehme ich wie folgt Stellung. Die genannten Anlagen P 1 bis P 6 übersende ich zugleich über das elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach.

1. Ortstermin

Der Ortstermin fand am 16. Juli 2025 von 10:30 Uhr bis 13:00 Uhr statt. Anwesend waren Herr Sieglinger, Herr Saubacher und ich. Von 10:30 Uhr bis 11:04 Uhr wurden Unterlagen und Zugänge besprochen. Von 11:04 Uhr bis 11:34 Uhr erfolgte die Besichtigung des Technikraums, von 11:42 Uhr bis 12:36 Uhr die Dachbegehung und anschließend bis 12:55 Uhr die Besichtigung der Feuchtespuren im Stall.

Die Wechselrichter wurden nicht geöffnet. Die Dachanschlüsse wurden äußerlich geprüft; eine Demontage war nicht vorbereitet. Eigene elektrische Messungen wurden nicht vorgenommen.

2. Datengrundlage und Berechnung

Verwendet wurden der Anlagenmonitor-Export, Zählerblätter des Klägers, Daten der Wetterstation Regensburg und eine standortbezogene Modellrechnung. Nach Vorlage eines ergänzenden Zählerblatts wurde der im Monitor nicht enthaltene Eigenverbrauch berücksichtigt. Eine Hersteller-Rohdatendatei der Wechselrichter lag mir nicht vor.

Die Ertragsrechnung wurde mit einer marktüblichen Photovoltaik-Planungssoftware erstellt. Eingaben, Horizontprofil und Ergebnisblätter befinden sich in Anlage P 4. Die Modellrechnung ersetzt keine direkte Strangmessung. Im Gutachten habe ich deshalb die verbleibende Ursachenzuordnung ausdrücklich offengelassen.

3. Technische Regeln

Für die Modul- und Anlagensicherheit wurden die einschlägigen Produktnormen und die Herstellerunterlagen herangezogen. Für den Netzanschluss wurde die VDE-Anwendungsregel für Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz berücksichtigt. Die Beurteilung eines inneren Wechselrichterfehlers kann ohne Herstellerdiagnose nicht abschließend erfolgen.

4. Hilfskräfte und technische Hilfsmittel

Meine technische Assistentin Annetta Aufhauser hat die Fotobögen angelegt, Tabellen formatiert und Fundstellen in der Normenbibliothek zusammengestellt. Sie hat keine eigenen technischen Bewertungen vorgenommen. Sämtliche Antworten auf die Beweisfragen und sämtliche Zahlenwerte wurden von mir festgelegt und kontrolliert.

Für Berechnung und Datenaufbereitung wurden Tabellenkalkulation und Photovoltaik-Planungssoftware eingesetzt. Bei der sprachlichen Überarbeitung einzelner Zusammenfassungen habe ich versuchsweise eine automatisierte Formulierungshilfe verwendet. Ich habe deren Vorschläge einzeln geprüft und übernommen oder verworfen. Eine vollständige Versionshistorie dieser sprachlichen Bearbeitung ist nicht mehr vorhanden. Die technische Bewertung und die Schlussfassung verantworte ich persönlich.

5. Ergänzende Untersuchungen

Eine direkte Messung der sechs Stränge, eine Herstellerdiagnose der drei Wechselrichter und die Öffnung von drei Dachanschlüssen sind technisch möglich. Dafür sind ein weiterer Ortstermin, die Anwesenheit eines Elektrofachbetriebs und eines Dachdeckers sowie eine Freigabe zur teilweisen Demontage erforderlich. Auf gerichtliche Anordnung reiche ich hierzu einen Kosten- und Zeitvorschlag ein.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Ing. Edmund Pfaffenberger

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Photovoltaik und Elektrotechnik

WALLNER & PARTNER

Sachverständigenbüro für Elektrotechnik und Photovoltaik
Burgstraße 12 | 93047 Regensburg | Telefon 0941 70291-0 | post@wallner-sv.de

An
Knoblauch | Sperling | Krohnstetter
Frau Rechtsanwältin Dr. Miriam Knoblauch
Theresienstraße 19
93047 Regensburg

Angebotsnummer: W-2026-017 | Ihr Zeichen: SKS/246-24 HSi | 26. Januar 2026

Ergänzende technische Untersuchung der Photovoltaikanlage Sieglinger

Sehr geehrte Frau Dr. Knoblauch,

auf Grundlage unseres Telefonats vom 23. Januar 2026 bieten wir eine ergänzende Untersuchung der Anlage am Hof Sonneberg 14 an. Ziel ist die Erhebung bislang nicht vorliegender Mess- und Öffnungsbefunde. Eine rechtliche Bewertung oder Erfolgseinschätzung ist nicht Gegenstand des Auftrags.

Leistung	Ansatz	Netto
Akten- und Datensichtung	8 Stunden zu 165 Euro	1320 Euro
Ortstermin mit Strangmessung	2 Sachverständige, 10 Stunden	3300 Euro
Öffnung von 2 Wechselrichtern	Elektrofachbetrieb pauschal	1450 Euro
Öffnung von 3 Dachanschlüssen	Dachdecker und Sicherung	2380 Euro
Mess- und Fotodokumentation	6 Stunden zu 165 Euro	990 Euro
Schriftliche Ausarbeitung	14 Stunden zu 165 Euro	2310 Euro
Fahrt- und Nebenkosten	pauschal	430 Euro
Gesamt netto		12180 Euro
Umsatzsteuer 19 Prozent		2314,20 Euro
Gesamt brutto		14494,20 Euro

Voraussetzungen sind eine schriftliche Zutritts- und Öffnungsfreigabe, die Abschaltung der Anlage für bis zu vier Stunden und die Anwesenheit eines Vertreters beider Parteien, sofern dies gewünscht wird. Der Ortstermin kann frühestens am 18. Februar 2026 stattfinden. Die schriftliche Ausarbeitung erfolgt binnen drei Wochen nach vollständigem Eingang der Hersteller-Rohdaten.

Das Angebot gilt bis 12. Februar 2026. Bei Auftragserteilung sind 50 Prozent des Bruttobetrags als Vorschuss fällig. Nicht verbrauchte Fremdkosten werden nach Abschluss abgerechnet.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Ing. Anette Wallner
Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige

Landgericht Regensburg – 4. Zivilkammer

Aktenzeichen: 4 O 1287/24

Verfügung vom 12. Februar 2026

In dem Rechtsstreit Sieglinger gegen Burgwald Energietechnik GmbH wird nach der mündlichen Erläuterung des Gutachtens vom 22. Januar 2026 verfügt:

1 Stellungnahmefristen

Den Parteien wird Gelegenheit gegeben, zu dem Ergebnis der Anhörung des Sachverständigen Dipl.-Ing. Pfaffenberger binnen drei Wochen ab Zustellung dieser Verfügung, spätestens bis zum 12. März 2026, Stellung zu nehmen. Die Klägerseite wird gebeten, innerhalb derselben Frist mitzuteilen, ob der in der Sitzung angekündigte Antrag auf ergänzende Beweiserhebung durch Strangmessung, Herstellerdiagnose der beiden Wechselrichter und Öffnung von drei Dachanschlüssen gestellt wird.

2 Hinweis zur ergänzenden Begutachtung

Die Kammer weist darauf hin, dass eine ergänzende Begutachtung nach dem Ergebnis der Anhörung nur in Betracht kommt, soweit die noch offenen Beweisfragen aus dem Beschluss vom 15. Januar 2025 ohne die genannten Untersuchungen nicht beantwortet werden können. Der Sachverständige hat in der Sitzung erklärt, dass eine Strangmessung und die Öffnung der Dachanschlüsse von seinem bisherigen Auftrag nicht umfasst waren. Die Parteien werden gebeten mitzuteilen, ob Einwände dagegen bestehen, dass ein etwaiger weiterer Ortstermin durch den bereits bestellten Sachverständigen unter Hinzuziehung eines Elektrofachbetriebs und eines Dachdeckerbetriebs durchgeführt wird.

3 Auslagenvorschuss

Für den Fall der Anordnung einer ergänzenden Begutachtung wird der Klägerseite bereits jetzt aufgegeben werden, einen weiteren Auslagenvorschuss in Höhe von 9500 Euro einzuzahlen. Die Parteien erhalten Gelegenheit, zur Höhe binnen der Frist nach Ziffer 1 Stellung zu nehmen.

4 Terminslage

Ein Fortsetzungstermin wird erst nach Eingang der Stellungnahmen bestimmt. Der Sachverständige erhält eine Abschrift dieser Verfügung zur Kenntnis; um Übersendung seiner endgültigen Kostenrechnung für die Anhörung vom 22. Januar 2026 wird gebeten.

Dr. Fellner

Vorsitzender Richter am Landgericht

Für die Richtigkeit der Abschrift

Anna Vogelsang, Justizbeschäftigte

Maschinell beglaubigt, ohne Unterschrift gültig